

Weniger Bewegungsfreiheit für Asylbewerber Die CSU fordert in ihrem Klausur-Papier neben geringeren Leistungen auch die Unterbringung aller Neuankömmlinge in En....

Weniger Bewegungsfreiheit für Asylbewerber; Die CSU fordert in ihrem Klausur-Papier neben geringeren Leistungen auch die Unterbringung aller Neuankömmlinge in Entscheidungszentren

Die Welt

Mittwoch 3. Januar 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 5; Ausg. 2

Length: 1270 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Falls die irreguläre Zuwanderung hoch und die Rückführungszahlen niedrig bleiben, ist es fast unmöglich, die absolute Mehrheit in Bayern zu verteidigen. Diese Erkenntnis ist in der CSU nicht neu, wird aber im Landtagswahljahr 2018 immer brisanter. So stellt die Landesgruppe im Bundestag das Thema Migrationspolitik ins Zentrum ihrer Klausur in Kloster Seeon. In dem der WELT vorliegenden zentralen Papier, das die Bundestagsabgeordneten in dieser Woche beschließen wollen, setzen die Christsozialen unter dem Titel "Für einen starken Rechtsstaat in ganz Deutschland" auf eine Senkung der Anreize für die Zuwanderung über das Asylsystem.

Vor allem sollen die Sozialleistungen gekürzt werden: Dass diese in Deutschland relativ hoch seien, setze "einen falschen Anreiz und macht Deutschland zum Anziehungspunkt für Flüchtlinge aus der ganzen Welt", heißt es. Tatsächlich kommen nach wie vor Monat für Monat mit etwa 15.000 mehr Schutzsuchende nach Deutschland als in jeden anderen europäischen Staat. Die CSU will "deshalb den Zeitraum, bis zu dem Asylbewerber abgesenkte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, deutlich verlängern - von heute 15 auf 36 Monate".

Die Leistungen waren erst 2015 aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012 angehoben worden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die damals geltenden Bezüge für verfassungswidrig; sie lagen um mehr als 30 Prozent unter denen der Sozialhilfe. Nach Auffassung der Richter muss nach Artikel 1 des Grundgesetzes jeder Bedürftige - unabhängig ob ein Aufenthaltsrecht besteht oder nicht - genug finanzielle Mittel haben, um am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben zu können. Diese Leistung könne nicht von migrationspolitischen Erwägungen abhängig gemacht werden, urteilte das Gericht.

Die politische Reaktion auf das Urteil, das Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes trat im März 2015 in Kraft. Seither besteht nach 15 Monaten Aufenthalt der Anspruch auf Leistungen auf Sozialhilfeniveau. Dies wurde nicht nur für Schutzsuchende, sondern auch für Geduldete beschlossen - also für abgelehnte Asylbewerber,

Weniger Bewegungsfreiheit für Asylbewerber Die CSU fordert in ihrem Klausur-Papier neben geringeren Leistungen auch die Unterbringung aller Neuankömmlinge in En....

die nicht abgeschoben werden können. Zuvor lag die sogenannte Wartefrist, bis Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt wurden, sogar bei 48 Monaten - also länger, als es nun die CSU fordert.

Beim alten und möglicherweise neuen Koalitionspartner löst der Plan aus Bayern Kritik aus. Burkhard Lischka, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, sagte der WELT: "Die Koalitionsfraktionen haben bereits in der letzten Wahlperiode die Leistungen insbesondere für abgelehnte Asylbewerber gekürzt." Diese Sätze lägen deutlich unter dem Hartz-IV-Niveau, könnten teilweise durch Sachleistungen erbracht werden und bis zum existenzsichernden Minimum gekürzt werden.

In der Tat hatte die Bundesregierung, während die Zuwanderung über das Asylsystem im Jahr 2015 stark anstieg, mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz und dann im März 2016 mit dem sogenannten Asylpaket II eine Absenkung der Leistungen für Asylsuchende ohne Bleibeperspektive beschlossen. Wenige Monate später wurde im Integrationsgesetz noch eine Verschärfung für Leistungsberechtigte beschlossen, die ihre Mitwirkungspflichten verletzen. Innenpolitiker Lischka glaubt im Übrigen nicht, dass die CSU-Vorstellungen vor den Karlsruher Richtern Bestand hätten. "Weitere Kürzungen sind weder sachgerecht, noch würden sie den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts genügen."

Kay Hailbronner, Professor für Ausländerrecht in Konstanz, sieht das anders: "Eine Absenkung der Bezüge für Asylbewerber kann vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen, wenn nach Auffassung der Richter die Menschenwürde gewahrt ist." Entscheidend sei die Frage: Wie bewertet das Gericht Menschenwürde in verschiedenen Situationen. "Ich sehe keinen Grund, warum eine längere Übergangszeit für Asylbewerber, bis sie Leistungen auf dem Niveau deutscher Sozialhilfeempfänger erhalten, die Menschenwürde verletzt", sagte Hailbronner der WELT. Auch falls diese Sozialleistungen grundsätzlich nur in Form von Sachleistungen gewährt würden, sei dies vereinbar mit dem Grundgesetz.

In Seeon möchte die CSU außerdem beschließen, dass bei der Gewährung von Sozialleistungen klar unterschieden wird zwischen denen, die bleiben dürfen, und jenen, die wieder gehen müssen. "Dafür wollen wir eine dritte Stufe im Asylbewerberleistungsgesetz einführen für Personen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, die geduldet werden oder bei der Abschiebung nicht kooperieren. Für diese Personen wollen wir die Leistungen weitergehend einschränken bzw. auf Sachleistungen umstellen."

Zudem sieht das Positionspapier der CSU-Landesgruppe vor, dass "die Asylverfahren für alle neu ankommenden Flüchtlinge in Entscheidungs- und Rückführungszentren" gebündelt werden. In diesen Einrichtungen sollen demnach alle neu ankommenden Asylbewerber bis zum Ende ihres Verfahrens wohnen und einer "Residenzpflicht" unterliegen. "Im Falle der Ablehnung ihres Antrages werden sie aus diesen Einrichtungen zurückgeführt."

Bisher sind in den beiden bayerischen Transitzentren bei Ingolstadt und Bamberg nur Asylbewerber mit sehr geringer Anerkennungschance untergebracht, vor allem vom Balkan, aber auch zunehmend Senegalesen und Nigerianer. Sie erhalten hauptsächlich Sachleistungen und zusätzlich ein Sozialgeld von 120 Euro für Erwachsene und 67 für Kinder im Monat.

Zudem will die CSU das Alter "angeblich minderjähriger Flüchtlinge" standardmäßig untersuchen und "alle Möglichkeiten, wie etwa körperliche Untersuchungen und Handyauswertungen" ausschöpfen lassen. Auch soll die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um die Maghreb-Staaten erweitert werden sowie um "weitere Länder, bei denen die Anerkennungsquote unter 5 Prozent liegt". Aktuell sind außerhalb Europas nur Ghana und Senegal als "sichere Herkunftsstaaten" eingestuft.

Keine Kompromisse will die CSU bei der weiteren Aussetzung des privilegierten Familiennachzugs zu Asylsuchenden mit eingeschränktem Schutzstatus über März hinaus machen. Die Integrationsfähigkeit und auch die "kulturelle Aufnahmefähigkeit" kenne Grenzen, Deutschland müsse "Deutschland bleiben", heißt es hier.

Die CSU will nicht allein die Anreize für Nichtschutzbedürftige senken, die das Asylsystem ausnutzen. Auch für tatsächlich Schutzsuchende möchte sie Deutschland weniger attraktiv machen: "Die Anerkennung als

Weniger Bewegungsfreiheit für Asylbewerber Die CSU fordert in ihrem Klausur-Papier neben geringeren Leistungen auch die Unterbringung aller Neuankömmlinge in En....

Schutzbedürftiger ist zeitlich begrenzt. Aus dem Flüchtlingsstatus erwächst kein unbegrenztes Aufenthaltsrecht", heißt es in dem Papier.

Der Schutzstatus müsse daher durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) "anlassbezogen und in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Wegfall des Anerkennungsgrundes widerrufen werden". Die WELT hatte im November berichtet, dass das BAMF die vorgeschriebene Prüfung, ob Fluchtgründe noch fortbestehen, nur selten vornimmt. Bis Ende Oktober 2017 wurde im Zuge dessen lediglich 391 Ausländern der Titel aberkannt. Wenn das BAMF nicht spätestens nach drei Jahren den Fortbestand des Fluchtgrundes überprüft und gegebenenfalls ablehnt, erhält ein gut integrierter Schutzberechtigter aber Anspruch auf unbefristeten Aufenthalt. In der Migrationspolitik hat sich zuletzt weitgehend das Ziel durchgesetzt, anerkannte Asylbewerber dauerhaft zu integrieren. Hier setzt die CSU nun einen Kontrapunkt: "Wenn sich die Sicherheitslage in den Heimatländern verbessert, muss das Bleiberecht enden und die Rückführung beginnen. So wie nach dem Bosnienkrieg. Damals kamen auch Hunderttausende zu uns und gingen nach Kriegsende wieder zurück. Dieses Prinzip gilt auch jetzt."

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

pa/Bayerischer Flüchtlingsrat/pat

In Bayern werden Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive bereits in Transitzentren, wie hier bei Ingolstadt, zentral untergebracht

pat

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: DEUTSCHE LANDTAGE (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); EINWANDERUNG (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GESETZGEBUNG (90%); OBERSTES GERICHT (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (90%); ABSCHIEBUNG (89%); RICHTER (89%); WÄHLER & WAHLEN (89%); GERICHTSURTEILE (87%); ZUWANDERUNGSGESETZ (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (77%); RECHTSSTAATLICHKEIT (77%); WAHLEN & WAHLKÄMPFE (77%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); VERFASSUNGSRECHT (72%)

Geographic: KARLSRUHE, DEUTSCHLAND (79%); BAYERN, DEUTSCHLAND (74%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (79%)

Weniger Bewegungsfreiheit für Asylbewerber Die CSU fordert in ihrem Klausur-Papier neben geringeren Leistungen auch die Unterbringung aller Neuankömmlinge in En....

Load-Date: January 3, 2018

End of Document